

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บัวพา จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2536

โจทก์

นาย นิพนธ์ วิภาณุรัตน์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางสาว รัชณี นิสากร สิทธิ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 308

แม้ว่าการขายทอดตลาดหุ้นของบริษัท อ. มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคากันหลายราย รวมทั้งตัวแทนโจทก์ก็เข้าประมูล สุ้ราคาด้วย ซึ่งแสดงว่าการดำเนินการขายทอดตลาดของ เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ส่อพฤติการณ์ทุจริตก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าบริษัท อ. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท หุ้นของจำเลย 1,000 หุ้น จึงแตกออกเป็น 10,000 หุ้น และมี ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ ขายทอดตลาดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 985,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคา ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายให้แก่ผู้คัดค้านในราคา 152,000 บาทอย่างมาก เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียอมรับว่า หากในขณะที่ประมูลซื้อขายกันตนทราบว่าหุ้นทั้งหมดมีราคาประมาณ 900,000 บาท ก็จะไม่อนุมัติให้ขาย กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี ขายหุ้นพิพาทไปโดยหลงผิด ทำให้จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตาม คำพิพากษาเสียหาย ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ที่โจทก์จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายให้ผู้คัดค้านทั้งห้าไปโดยผิดหลง โดยขายต่ำกว่าราคาความเป็นจริงของมูลค่านั้น ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการขายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นการขายโดยชอบด้วยกฎหมายผู้แทนโจทก์ร่วมประมุขชี้ด้วย ทั้งมิได้คัดค้านการขายทอดตลาดในขณะนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาตามความเป็นจริง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหุ้นพิพาทไปโดยผิดหลงโดยขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริงในท้องตลาดเป็นจำนวนมากทั้งยังส่อพิรุณไปในทางที่ไม่ชอบและบกพร่องในหน้าที่ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทหุ้นของบริษัทเอเชียไฟเบอร์ จำกัด ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ขายเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2531

ผู้คัดค้านที่ 4 ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขายทอดตลาดหุ้นบริษัทเอเชียไฟเบอร์จำกัด ครั้งนี้มีผู้เข้าประมูลสุ่มราคากันหลายรายรวมทั้งนางสาวศรีเวียง ฤทธิ์เดชตัวแทนโจทก์ก็เข้าประมูลสุ่มราคาด้วย ดังนั้น การดำเนินการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ส่อพฤติการณ์ทุจริต แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 บริษัทเอเชียไฟเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า

หุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท หุ้นของจำเลยจำนวน 1,000 หุ้น จึงแตก
ออกเป็น 10,000 หุ้น ซึ่งราคาหุ้นตามราคาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่ 7 มีนาคม
2531 อันเป็นวันขายทอดตลาดนี้มีราคาหุ้นละ 98.50 บาท ดังที่นายยุทธ เอกอุฬาร
พันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยความ
ยืนยัน ฉะนั้นราคาหุ้นพิพาทตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ขายทอดตลาดจึงเป็นเงินทั้งสิ้น 985,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายให้แก่ผู้คัดค้านทั้งห้าในราคา 152,000 บาท อย่างมาก และข้อ
เท็จจริงก็ได้ความจากนายไพบุลย์ เมฆมานะเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า หากในขณะ
ที่ประมูลซื้อขายกันนั้น ตนทราบว่าหุ้นทั้งหมดราคาประมาณ 900,000 บาทเศษ ก็
จะไม่อนุมัติให้ขาย กรณีจึงถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายหุ้นพิพาทโดยหลงผิด
เนื่องจากไม่รู้ราคาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งการที่ขาย
ทอดตลาดหุ้นพิพาทต่างจากราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากเช่นนี้
จำเลยย่อมเสียหายต่อการชำระหนี้ จึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่โจทก์จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาดได้

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทหุ้นของบริษัท
เอเซียไฟเบอร์ จำกัด ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2531

(สุทธิ นิชโรจน์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ